

הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

מספר פנימי : 2219672
מספר סימוכין : 2024-001140
נספח מס' מ-1773/א'

הצעת חוק לעידוד פעילות בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2024

פרק א': תיקון חוק ניירות ערך

1. תיקון חוק ניירות ערך. בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 – ערך

(1) בסעיף 1, בהגדרה "ניירות ערך מסחריים", במקום "במועד שאינו מוקדם משבעה ימים מיום ההצעה ואינו מאוחר מתום שנה מהיום האמור" יבוא "במועד שאינו מאוחר מתום שנה מיום ההצעה (בהגדרה זו – תקופת הפירעון), ואם הוארכה תקופת הפירעון לפי סעיף 223 – במועד שאינו מאוחר מתום התקופה שהוארכה כאמור";

(2) אחרי סעיף 223 יבוא :

"הארכת תקופת 223. ~~המנפיק~~ רשאי להאריך את תקופת הפירעון של הפירעון של ניירות ערך מסחריים כמשמעותה בהגדרה "ניירות ערך מסחריים" שבסעיף 1, לתקופות נוספות שלא יעלו על שנה כל אחת, ובלבד שתקופת הפירעון הכוללת לא תעלה על חמש שנים, והכול בכפוף לכללים שקבעה הרשות לעניין זה.";

בהתאם להחלטת
הוועדה יגודר היקף
שיקול הדעת של
הרשות

פרק ב': תיקון חוק השקעות משותפות בנאמנות

2. תיקון חוק השקעות משותפות בנאמנות. בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994² (להלן – חוק השקעות משותפות בנאמנות) –

(1) בסעיף 1 –

(א) אחרי ההגדרה "חוק החברות" יבוא :

¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234 ; התשפ"ד, עמ' 156.
² ס"ח התשנ"ד, עמ' 308 ; התשע"ט, עמ' 251.

"חוק הסדרת העיסוק" – חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995³; "

(ב) בהגדרה "יום חישוב המחירים", במקום "סעיף 46(ה) או 129ג(3)" יבוא "סעיפים 46(ה) או 129ג(3) או 129ג(א)(3)";

~~(ג) אחרי ההגדרה "מטבע חוץ" יבוא:~~

~~"מסלוקה" – בהגדרתה בסעיף 44 לא לחוק ניירות ערך, "~~

~~(ד) אחרי ההגדרה "קרן" יבוא:~~

"קרן השקעות פרטיות בנאמנות" – קרן שמתקיימים בה שניים אלה:

(1) בהסכם הקרן נקבע כי תהיה קרן השקעות פרטיות בנאמנות;

(2) לפי מדיניות ההשקעות שלה מנהל הקרן רשאי לעשות אחת או יותר מאלה:

(א) לקנות בעדה ולהחזיק בה גם ניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה או בשוק מוסדר ונכסים שאינם ניירות ערך;

(ב) לבצע אסטרטגיות השקעה לצורכי גידור סיכונים;

~~(א) אחרי ההגדרה "קרן ייחודית" – תימחק;~~

~~(ה) אחרי ההגדרה "קרן מחקה" יבוא:~~

~~"קרן נאמנות פטורה" – בהגדרתה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה;~~

(ו) בהגדרה "בעל רשיון", "יועץ השקעות" ו"מנהל תיקים", המילים "בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הסדרת העיסוק)" – יימחקו;

³ ס"ח התשנ"ה, עמ' 416.

(2) בסעיף 5(א)(3), במקום "קרן פתוחה, קרן סגורה או קרן ייחודית" יבוא
"קרן פתוחה או קרן סגורה"; —

(א) בפסקה (3), במקום "קרן פתוחה, קרן סגורה או קרן ייחודית"
יבוא "קרן פתוחה או קרן סגורה";

(ב) אחרי פסקה (7) יבוא:

"(7א) בקרן פתוחה שהיא קרן מועדים קבועים כמשמעותה
בסעיף 47 — דרישה למתן הודעה מוקדמת לפדיון יחידות הקרן
אם נקבעה לפי סעיף קטן (ב) של הסעיף האמור;";

(3) בסעיף 27(א)(1), בפסקה (1), במקום "בתקנות לפי סעיף 26" יבוא
"בתקנות או בכללים לפי סעיפים 26 או 129ג(1)" יבוא "26, 129ג(1) או
129ג(1)(א)";

(4) בסעיף 31(ב), במקום "בתקנות שהותקנו לפי סעיפים 26(א) ו- (ג) ד-
131(א)" יבוא "בתקנות או בכללים שהותקנו לפי סעיפים 26, 129ג(1) ו-
131(א) יבוא 129ג(1), 129ג(1)(א) ו- 131(א)";

(5) בסעיף 44(ב), —

(א) בסעיף קטן (א), הסיפה החל במילים "מטעמים הקשורים" —
תימחק;

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "מסלקת הבורסה (להלן — המסלקה)"
יבוא "מסלקה" ובמקום "הכל בדרך שקבע שר האוצר" "שקבעה הרשות
בכללים" יבוא "הכול בדרך ובמועד שקבעה הרשות בהוראות";

(6) בסעיף 46(א), במקום "להוראות אותו סעיף" יבוא "להוראות לפי אותו
סעיף";

(6) בסעיף 47(א)(3), בסופו יבוא "ובקרן השקעות פרטיות בנאמנות, לא
תעלה על חמש עשרה שנים";

(7) במקום סעיף 47 יבוא:

"קרן מועדים 47. (א) מנהל קרן פתוחה רשאי לקבוע בהסכם הקרן
מועדים קבועים להצעת היחידות ולפדיון (להלן —
קרן מועדים קבועים) ויחולו לעניין זה הוראות
אלה:

~~(1) — הרשות רשאית לקבוע בהוראות תנאים שבהתקיימם על המועדים להצעת היחידות והמועדים לפדיון להיות זהים, ותנאים שבהתקיימם יכול שמועדים אלה לא יהיו זהים,~~

~~(2) — המועדים להצעת היחידות והמועדים לפדיון יהיו בימים שלגביהם על מנהל הקרן לחשב את מחיר הקנייה ואת מחיר המכירה של נכסי הקרן;~~

~~(3) — התקופה שבין מועדים קבועים סמוכים להצעת יחידות והתקופה שבין מועדים קבועים סמוכים לפדיון יחידות לא תעלה על שנים עשר חודשים או על תקופה ארוכה יותר שתקבע הרשות בהוראות בהתאם לסוג הקרן.~~

~~(ב) — מנהל קרן מועדים קבועים רשאי להתנות את פדיון יחידות הקרן במתן הודעה מוקדמת מאת בעלי היחידות, הרשות רשאית לקבוע בהוראות תנאים מקדמיים להתניית הפדיון במתן הודעה מוקדמת כאמור."~~

(7) בסעיף 49(ד) –

(א) בפסקה (2), אחרי "מנהל הקרן" יבוא "או בכל הקרנות שבניהול מאותו הסוג, כפי שתקבע הרשות";

(ב) בפסקה (3), ברישה, אחרי "שבניהול מנהל הקרן" יבוא "או בכל הקרנות שבניהול מאותו הסוג, כפי שתקבע הרשות";

(8) בסעיף 68(ב), אחרי "בסעיף קטן (א)" יבוא "ובלי לגרוע מהוראות סעיף 129ג(ד)";

~~(9) — בסעיף 72(ה), המילה "בתקנות" — תימחק;~~

~~(10) — בסעיף 73(ב)(1), במקום "שקבע שר האוצר בתקנות ולתקופה שקבע" יבוא "שקבעה הרשות בהוראות ולתקופה שקבעה";~~

~~(11) בסעיף 82(א), בפסקה (4), במקום "על ידי משווק או על ידי מנהל קרן" יבוא "על ידי משווק, מפני או מנהל קרן";~~

~~(12) בסעיף 97, סעיף קטן (ב) בטל;~~

(9) בסעיף 113א, בהגדרת "קרן חוץ" אחרי "בניירות ערך" יבוא "או בנכס אחר";

~~(1013)~~ בסעיף 113 ד –

(א) בסעיף קטן (א)(6), אחרי "בסעיף 129ג(3) ו- (4)73(ב) עד (ה)" יבוא "ולעניין קרן חוץ בעלת מאפיינים דומים לקרן השקעות פרטיות בנאמנות – כפי שהוחל בסעיף 129ג1(א)(3) ו- (5)";

(ב) בסעיף קטן (ב)(3), אחרי "בסעיף 129ג(3) ו- (4)73(ב)1, (ג)", ~~(11) ו- (2)~~ יבוא "ולעניין קרן חוץ בעלת מאפיינים דומים לקרן השקעות פרטיות בנאמנות – כפי שהוחל בסעיף 129ג1(א)(3) ו- (5)";

~~(1114) בסעיף 124(א), בפסקה (18), במקום "סעיף 129ג" יבוא "סעיפים 129ג ו- 129ג1"; הסיפה החל במילה "למעט" יבוא "למעט כלל מכללי הרשות שנקבעו לפי סעיף 129ג או הוראה מהוראות הרשות שנקבעו לפי הסעיפים המנויים בסעיף 129ד(א)";~~

~~(1215) אחרי סעיף 129ג3 יבוא :~~

"קרן השקעות 129ג1. (א) על אף האמור בסעיפים 26, 42(ג) ו- (ה), פרטיות בנאמנות 43(ב), 46(ב), (ד) ו- (ה), 50(ב), 52, 54(ב), 54א, 56(א1), (ב) ו- (ז), 57(א), (ב) ו- (ג), 59, 62(ב), 63, 64(א) ו- (ג), 65(א) ו- (ב), 72(א), 73(ג) ו- (1), 82 (א)(7) ו- 109(ה), לעניין קרן השקעות פרטיות בנאמנות יחולו הוראות הסעיפים האמורים בשינויים כמפורט להלן:

(1) לעניין סעיף 26, ~~חלף סמכות שר האוצר להתקין תקנות בעניינים כאמור באותו סעיף, תהיה נתונה לרשות הרשות תהיה בעלת הסמכות לקבוע כללים באותם עניינים וכן רשאית היא, בכללים כאמור, לקבוע פרטים שניתן להשלים במועד מאוחר ממועד פרסום התשקיף;~~

(2) לעניין סעיף 42(ג) ו-(ה) –

(א) על אף האמור בסעיף 42(ג) הרשות רשאית לקבוע, בכללים, תנאים לגביית הוספה כאמור באותו סעיף;

(ב) הרשות תהיה בעלת הסמכות לקבוע הוראות לעניין הדרך והמועדים לפרסום מחירי היחידות ומחירי הפדיון לפי סעיף 42(ה); חלף סמכות שר האוצר להתקין תקנות לעניין הדרך והמועדים לפרסום מחירי היחידות ומחירי הפדיון לפי סעיף 42(ה), תהיה נתונה לרשות הסמכות לקבוע הוראות באותם עניינים;

(3) לעניין סעיפים 43(ב), 46(ב), (ד) ו-(ה), 50(ב), 52, 54(ב), 56(ב), 62(ב), 63, 64(א) ו- (ג), 65(ב), 72(א) ו-73(ג)(3), חלף סמכות שר האוצר להתקין תקנות בעניינים כאמור באותם סעיפים, תהיה נתונה לרשות תהיה בעלת הסמכות לקבוע הוראות באותם עניינים כאמור באותם סעיפים;

(4) לעניין סעיף 54 א –

(א) חלף סמכות שר האוצר להתקין תקנות הרשות תהיה בעלת הסמכות לקבוע כללים לעניין הפרטים שיש לכלול בתשקיף ופרטים שניתן להשלימם במועד מאוחר יותר, כאמור באותו סעיף; תהיה נתונה לרשות הסמכות לקבוע כללים באותם עניינים;

(ב) ~~חלף סמכות שר האוצר~~
~~להתקין תקנות הרשות תהיה בעלת~~
~~הסמכות לקבוע הוראות~~ לעניין הצעת
יחידות, וכן לעניין מועדי ההצעה,
מספר היחידות המוצעות ואופן
הקצאת היחידות שהוצעו למזמינים,
כאמור באותו סעיף, ~~תהיה נתונה~~
~~לרשות הסמכות לקבוע הוראות~~
~~באותם עניינים~~;

(5) לעניין סעיפים 56(א) ו-57(א) ו-
(ב), 65(א), 73(ג), 82(א) ו-109(ה), ~~חלף~~
~~סמכות שר האוצר להתקין תקנות בעניינים~~
~~כאמור באותם סעיפים~~, ~~תהיה נתונה~~
~~להרשות תהיה בעלת~~ הסמכות לקבוע כללים
~~באותם עניינים כאמור באותם סעיפים~~ ;

(6) לעניין סעיף 57(ג) –

(א) ~~חלף סמכות שר האוצר לקבוע~~
~~הרשות תהיה בעלת הסמכות לקבוע~~
הוראות נוספות לשם הבטחת
הסחירות ביחידות של קרן סגורה.
~~כאמור באותו סעיף~~ ובכלל זה הוראות
בדבר החובה של מנהל קרן סגורה
להתקשר עם עושה שוק כהגדרתו
בסעיף 82(א)(6), בהסכם לגבי יחידות
הקרן, ~~תהיה נתונה לרשות הסמכות~~
~~לקבוע הוראות בעניינים אלה~~;

(ב) ~~חלף סמכות שר האוצר לקבוע~~
~~הוראות הרשות תהיה בעלת הסמכות~~
~~לקבוע כללים~~ לעניין פעילותו של
עושה שוק כאמור באותו סעיף;
~~תהיה נתונה לרשות הסמכות לקבוע~~
~~כללים בעניין זה~~;

(7) לעניין סעיף 59 –

(א) מלבד הנכסים המנויים בסעיף האמור, רשאי מנהל קרן השקעות פרטיות בנאמנות שמתקיים בה האמור בפסקה (2)(א) להגדרה "קרן השקעות פרטיות בנאמנות" לקנות ולהחזיק בעד הקרן ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה או בשוק מוסדר, נכסים פיננסיים, הלוואות, זכויות במקרקעין או לגבי מקרקעין, למעט זכויות במקרקעין או זכויות באיגוד מקרקעין, כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, זכויות במיזמים בתחום התשתיות, נכסים דיגיטליים, וכן נכס אחר שקבעה הרשות בכללים; לעניין זה –

"נכס דיגיטלי" – ייצוג דיגיטלי של ערך או זכות, הניתן להעברה ולאחסון באופן דיגיטלי על ידי שימוש בטכנולוגיית רישום מבוזר (Distributed Ledger Technology) או טכנולוגיה דומה; למעט, נכס דיגיטלי כאמור שהוא ייצוג דיגיטלי של הילך חוקי או של מטבע חוץ שהונפק על ידי בנק מרכזי (Central Bank Digital Currency) או גוף מדינתי הדומה בתפקידו כבעל הסמכות המוניטרית;

"נכס פיננסי" – כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק;

(ב) חלף סמכות שר האוצר לקבוע
הרשות תהיה בעלת הסמכות לקבוע
בהוראות סוגי נכסים ותנאים כאמור
באותו סעיף, תהיה נתונה לרשות
סמכות לקבוע הוראות באותם
עניינים, דרך כלל או לסוגי קרנות
השקעות פרטיות בנאמנות.

(ג) עד תום כל שנה קלנדרית מנהל
קרן השקעות פרטיות בנאמנות
שנקבע בהסכם הקרן שתהיה קרן
פטורה, יחלק לבעלי היחידות רווחים
שהיו לקרן באותה שנה ממימוש
החזקה של מניות שאינן רשומות
למסחר בבורסה (להלן – רווחים
לחלוקה) בניכוי הפסדים ממימוש
מניות כאמור; לעניין זה "מניות
שאינן רשומות למסחר בבורסה" –
לרבות מניות שהוחזקו באמצעות
זכות בשותפות לא נסחרת.

(ד) האמור בסעיף קטן (ג) יחול
ביחס לרווחים לחלוקה במקרים
הבאים:

(1) שמקורם ממימוש
החזקה שנעשה לאחר תקופת
ההשקעות בקרן;

(2) שמקורם ממימוש
החזקה שנעשה במהלך תקופת
ההשקעות בקרן ובלבד שמנהל
הקרן לא השלים את השקעתם
מחדש במהלך אותה תקופה;

לעניין זה, "תקופת ההשקעות
בקרן" – משך התקופה יקבע
בתשקיף הקרן בהתאם
לתנאים שתקבע הרשות לפי
סוג הקרן ולא יאוחר משלוש
שנים מיום הצעת יחידות
הקרן לראשונה.

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (א)
לעיל, בקרן השקעות פרטיות
בנאמנות שנקבע בהסכם הקרן
שתהיה קרן פטורה, הכנסות מריבית
שמקורה בהלוואה ששיעורה תלוי
ברווח מקבל ההלוואה או הכנסות
שמקורן בזכות לרווח בהשקעה
במישרין במיזמים בתחום התשתיות
לא תהינה פטורות ממס, ככל שאילו
היו מתקבלות במישרין בידי יחיד היו
מסוגלות כהכנסה מעסק בידי.

(ב) על אף האמור בסעיפים 44(ג) ו-46(ב),
התמורה בשל מכירה או פדיון של יחידות קרן
השקעות פרטיות בנאמנות שהיא קרן פתוחה, יכול
שתהיה שלא במזומנים, בהתקיים התנאים שקבעה
הרשות בכללים, ורשאית הרשות לקבוע בכללים
כאמור מקרים שבהם חייב מנהל הקרן למכור או
לפדות יחידות של הקרן בתמורה שאינה במזומנים,
והכול ובלבד שהתמורה תהיה שווה למחיר המכירה
או למחיר הפדיון, לפי העניין; לעניין זה לא יחולו
הוראות סעיפים 44(ג), 45 ו-46(ב) ו-(ד), ורשאית
הרשות לקבוע בכללים לפי סעיף קטן זה את המועד
והדרך להעברת התמורה ואת אופן ניכוי ההוספה
ממחיר הפדיון אם נקבע בהסכם הקרן כי יהיה ניכוי
כאמור.

(ג) הסמכות הנתונה ליושב ראש הרשות לפי סעיף 48 לעניין הפסקה של הצעת יחידות של קרן פתוחה או הפסקת פדיון, תהיה נתונה לו גם לגבי הפסקת הצעת יחידות של קרן השקעות פרטיות בנאמנות שהיא קרן סגורה או הפסקת פדיון.

(ד) על אף האמור בסעיפים 49 ו-68(א), הרשות רשאית לקבוע בכללים חובה לרכישת יחידות של קרן השקעות פרטיות בנאמנות בידי מנהל הקרן, בעצמו או באמצעות אדם השולט בו או חברה בשליטת אדם כאמור, והתנאים לכך.

~~פרסום הוראות 129ד. (א) הוראות הרשות לפי סעיפים 44(ב), 47, 73(ב)(1), 97(ב) ו-129ג(א)(2)(ב), (3), (4)(ב), (6)(א) ו- (7)(ב), אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם הרשות תפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן.~~

~~(ב) הוראות הרשות כאמור בסעיף קטן (א), וכל שינוי בהן, יועמדו לעיון הציבור במשרדי הרשות ויפורסמו באתר האינטרנט שלה."~~

(13) בסעיף 129ד(א), במקום "סעיפים 47, 59, 73(ב)(1), 97(ב), 129ג(2) ו-(3)" יבוא "סעיפים 44(ב), 47, 59, 73(ב)(1), 97(ב), 129ג(2) ו-(3), (4)(ב), (6)(א) ו-(7)(ב)."

(1416) בתוספת הראשונה –

(א) בחלק א' –

(1) בפרט (5), אחרי "או 112בבסעיף 129ג(3)" יבוא "או לפי סעיפים 52, 54(ב), ו-72(א) כפי שהוחלו בסעיף 129ג(א)(3)";

(2) בפרט (7), במקום "בסעיף 129ג(1)" בסופו יבוא "או לפי סעיף 26(א) כפי שהוחל בסעיף 129ג(1) או 129ג(א)(1)";

(3) בפרט (9), אחרי במקום "או 112א" יבוא "או לפי סעיף 72(א) כפי שהוחל" בסעיף 129ג(א)(3) יבוא "בסעיפים 129ג(3) או 129ג(א)(3)";

(4) בפרט (10), אחרי "לפי סעיף 42(ה)" יבוא "או לפי הסעיף האמור כפי שהוחל במקום "בסעיף 129ג(2)" יבוא "בסעיפים 129ג(2) או 129ג(א)(2)(ב)", אחרי "לפי סעיף 50(ב)" יבוא "או לפי הסעיף האמור כפי שהוחל במקום "בסעיף 129ג(3)" יבוא "בסעיפים 129ג(3) או 129ג(א)(3)", ובמקום "לפי סעיף 43(ב) או 50(ב)" יבוא "לפי סעיפים 43(ב) או 50(ב) או לפי הסעיפים האמורים כפי שהוחל "בסעיפים 129ג(3) או בסעיף 129ג(א)(3)";

(5) בפרט (10א), אחרי "לפי סעיף 54א" יבוא "או לפי הסעיף האמור כפי שהוחל בסעיף 129ג(א)(4)" ואחרי "לפי סעיף 56(ז)" יבוא "או לפי הסעיף האמור כפי שהוחל בסעיף 129ג(א)(5)";

(ב) בחלק ב' –

(1) בפרט (1) – בפסקה (ה), אחרי "קרן סל" יבוא "או קרן השקעות פרטיות בנאמנות" ובמקום "לפי סעיף 54ב" יבוא "לפי סעיפים 54ב או 129ג(ג)";

(א) ~~ברישא, המילים "בדרך ובתוך התקופה שנקבעה בה" – יימחקו,~~

(ב) ~~בפסקה (ה), אחרי "קרן סל" יבוא "או קרן השקעות פרטיות בנאמנות" ובמקום "לפי סעיף 54ב" יבוא "לפי סעיפים 54ב או 129ג(ג)";~~

(2) בפרט (7א), במקום "לפי סעיף 50(א) או (ג) או 56(ב)" יבוא "לפי סעיפים 50(א) או (ג) או 56(ב) או לפי סעיף 56(ב) כפי שהוחל בסעיף 129ג(א)(3)";

(3) אחרי פרט (7א) יבוא :

"(7ב) גבה הוספה כמשמעותה בסעיף 42(ג), בניגוד לכללים שקבעה הרשות לפי סעיף 129ג(א)(2)";

(4) ~~בפרט (9), במקום "בדרך שנקבעה" יבוא "בדרך או במועד שנקבעו";~~

(45) בפרט (13א), אחרי "לפי סעיף 57(ב)(1)" יבוא "או לפי הסעיף האמור כפי שהוחל בסעיף 129ג(א)(5)";

(56) בפרט (13ב), אחרי "לפי סעיף 57(ג)" יבוא "או לפי הסעיף האמור כפי שהוחל בסעיף 129ג(א)(6)";

(67) בפרט (14), במקום "לפי סעיף 59 או 65א(א)(1)" יבוא "לפי סעיפים 59 או 65א(א)(1) או לפי סעיף 59 כפי שהוחל "בסעיף 129ג(3)" יבוא "בסעיפים 129ג(3) או 129ג(א)(7)";

(78) בפרט (17) אחרי "לפי סעיף 62" יבוא "או לפי הסעיף האמור כפי שהוחל במקום "בסעיף 129ג(3)" יבוא "בסעיף בסעיפים 129ג(3) או 129ג(א)(3)"; ובמקום "שקבע שר האוצר" יבוא "שקבעו שר האוצר או הרשות";

(89) בפרט (18), אחרי "לפי סעיף 63" יבוא "או לפי הסעיף האמור כפי שהוחל בסעיף 129ג(א)(3)";

(910) בפרט (19), אחרי "לפי סעיף 64" יבוא "או לפי הסעיף האמור כפי שהוחל במקום "בסעיף 129ג(3)" יבוא "בסעיף בסעיפים 129ג(3) או 129ג(א)(3)";

(1011) בפרט (20), אחרי "לפי סעיף 65" יבוא "או לפי הסעיף האמור כפי שהוחל במקום "בסעיף 129ג(3)" יבוא "בסעיף בסעיפים 129ג(3) או 129ג(א)(3) ו-(5)";

(1112) בפרט (21), במקום "סעיף 73" יבוא "לפי סעיף 73 או לפי הסעיף האמור כפי שהוחל במקום "בסעיף 129ג(3) ו-(4)" יבוא "בסעיף בסעיפים 129ג(3) ו-(4) או 129ג(א)(3) ו-(5)";

(ג) בחלק ג' –

(1) אחרי פרט (1) יבוא:

"(א1) ערך הסדר שחוק זה חל עליו, שלא על ידי קרן להשקעות משותפות בנאמנות שנוסדה בדרך הקבועה בסעיף 3";

(21) בפרט (9), אחרי "לפי סעיף 46(ד)" יבוא "או לפי הסעיף האמור כפי שהוחל בסעיף 129ג(א)(3)";

(2) בפרט (10), במקום "בהתאם להוראות סעיף 47" יבוא "בהתאם להוראות לפי סעיף 47";

(3) בפרט (11), אחרי "לפי הסעיף האמור" יבוא "או לפי הסעיף האמור כפי שהוחל בסעיף 129ג(א)(3)";

(4) בפרט (16), אחרי "לפי סעיף 56(א)" יבוא "או לפי הסעיף האמור כפי שהוחל בסעיף 129ג(א)(5) ובמקום "להוראות אותו סעיף" יבוא "להוראות לפי אותם סעיפים";

(5) בפרט (17), אחרי "לפי סעיף 57(א)" יבוא "או לפי הסעיף האמור כפי שהוחל בסעיף 129ג(א)(5)";

(6) בפרט (21), ~~אחרי "לפי סעיף 62" יבוא "או לפי הסעיף האמור כפי שהוחל במקום "בסעיף 129ג(3)" יבוא "בסעיף בסעיפים 129ג(3) או 129ג(א)(3)" ובמקום "שקבע שר האוצר" יבוא "שקבעו שר האוצר או הרשות";~~

(7) בפרט (22), ~~אחרי "לפי סעיף 62(ב)" יבוא "או לפי הסעיף האמור כפי שהוחל במקום "בסעיף 129ג(3)" יבוא "בסעיף בסעיפים 129ג(3) או 129ג(א)(3)" ובמקום "הסעיף האמור" יבוא "הסעיפים האמורים";~~

(8) בפרט (28), במקום "להוראות סעיף 82(א)" יבוא "להוראות לפי סעיף 82(א) או לפי הסעיף האמור כפי שהוחל בסעיף 129ג(א)(5)";

(9) אחרי פרט (34) יבוא:

"(35) מכר או פדה יחידות של קרן השקעות פרטיות בנאמנות שהיא קרן פתוחה, שלא במזומנים, בניגוד לכללים שנקבעו לפי סעיף 129ג(ב), ואם נקבעו בכללים כאמור מקרים שבהם חייב מנהל הקרן למכור או לפדות יחידות של הקרן בתמורה שאינה במזומנים – מכר או פדה את היחידות שלא בהתאם לחובה האמורה;

(36) לא רכש יחידות של קרן שבניהולו, בניגוד לכללים שנקבעו לפי סעיף 129ג(ד) או רכש יחידות כאמור שלא בהתאם לתנאים שנקבעו באותם כללים."

(א) בחלק ב', בפרט (7), ~~אחרי "לפי סעיף 65" יבוא "או לפי הסעיף האמור כפי שהוחל במקום "בסעיף 129ג(3)" יבוא "בסעיף בסעיפים 129ג(3) או 129ג(א)(3) ו-(5)" ובמקום "אותו סעיף" יבוא "אותם סעיפים"~~

(ב) בחלק ג', בפרט (7), ~~אחרי "או 112ב" "בסעיף 129ג(3)" יבוא "או לפי סעיפים 52, 54 (ב) ו-72(א) כפי שהוחלו בסעיף 129ג(א)(3)"~~.

פרק ד': תחילה והוראות מעבר

תחילה 4. (א) תחילתם של סעיפים 2 ~~ו-3~~ לחוק זה, 6 חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לדחות, בצו, את יום תחילתו של כל אחד מהסעיפים האמורים באותו סעיף קטן, אם מצא כי הדבר דרוש לשם היערכות ליישום הוראות אותו סעיף.

~~תיקון חוק השקעות 5. (א) מנהל קרן מועדים קבועים שיחידותיה הוצעו לציבור לפני יום תחילתו של סעיף 2 לחוק זה (בסעיף זה – יום התחילה), רשאי לשנות את המועדים הקבועים בקרן כך שהמועדים להצעת יחידות הקרן או המועדים לפדיון לא יהיו זהים בהתאם להוראות לפי סעיף 47(א) לחוק השקעות משותפות, כנוסחו בסעיף 2(7) לחוק זה, ובלבד שיתקיימו כל אלה:~~

~~(1) מנהל הקרן יגיש דוח לרשות ניירות ערך ולבורסה לפי סעיף 72(א) לחוק השקעות משותפות, כפי שהוחל בסעיף 129ג(א)(3) לחוק האמור, כנוסחו בסעיף 2(15) לחוק זה, על שינוי המועדים הקבועים, שלושה שבועות לפחות לפני המועד הקבוע האחרון שלפני השינוי המבוקש, כפי שמעוגן בהסכם הקרן (בסעיף קטן זה – המועד הקבוע האחרון);~~

~~(2) מנהל הקרן ימציא לבעלי יחידות הקרן דוח על שינוי המועדים הקבועים לפי הוראות סעיף 72(ה1) לחוק השקעות משותפות, במועד כאמור בפסקה (1);~~

~~(3) שינוי המועדים הקבועים יעוגן בהסכם הקרן לפי הוראות סעיף 8 לחוק השקעות משותפות;~~

~~(4) מועד הכניסה לתוקף של שינוי המועדים הקבועים יהיה מאוחר מהמועד הקבוע האחרון.~~

(ב) — מנהל קרן מועדים קבועים שיחידותיה הוצעו לציבור לפני יום התחילה, רשאי להתנות את פדיון יחידות הקרן במתן הודעה מוקדמת מאת בעלי היחידות בהתאם להוראות לפי סעיף 47(ב) לחוק השקעות משותפות, כנוסחו בסעיף 2(7) לחוק זה (בסעיף קטן זה — קביעת חובה למתן הודעה מוקדמת), ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1) — מנהל הקרן יגיש דוח לרשות ניירות ערך ולבורסה לפי סעיף 72(א) לחוק השקעות משותפות, כפי שהוחל בסעיף 129ג(א)(3) לחוק האמור, כנוסחו בסעיף 2(15) לחוק זה, על קביעת החובה למתן הודעה מוקדמת, שלושה שבועות לפחות לפני המועד הקבוע האחרון שלפני כניסתה לתוקף של החובה כאמור, כפי שמעוגן בהסכם הקרן (בסעיף קטן זה — המועד הקבוע האחרון);

(2) — מנהל הקרן ימציא לבעלי יחידות הקרן דוח על קביעת החובה למתן הודעה מוקדמת לפי הוראות סעיף 72(ה1) לחוק השקעות משותפות, במועד כאמור בפסקה (1);

(3) — קביעת החובה למתן הודעה מוקדמת תעוגן בהסכם הקרן לפי הוראות סעיף 8 לחוק השקעות משותפות;

(4) — מועד הכניסה לתוקף של החובה למתן הודעה מוקדמת יהיה מאוחר מהמועד הקבוע האחרון.
